



ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN

QUY TRÌNH

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

MÃ SỐ : QT.TP.04
LẦN BAN HÀNH : 05/00
NGÀY BAN HÀNH : 14/6/2024

	SOẠN THẢO	SOÁT XÉT	PHÊ DUYỆT
Họ và tên	Nguyễn Thị Hạnh	Hoàng Thị Ngọc Lan	Trần Quốc Kháng
Chữ ký			
Chức vụ	Công chức Tư pháp – hộ tịch	Phó Chủ tịch	Chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN	QUY TRÌNH Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con	Mã hiệu: QT.TP.04 Lần ban hành: 05/00 Ngày ban hành: 14/6/2024
--	--	--

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH
2. PHẠM VI
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG
6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ CẦN LƯU

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN	QUY TRÌNH Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con	Mã hiệu: QT.TP.04 Lần ban hành: 05/00 Ngày ban hành: 14/6/2024
--	--	--

--	--	--	--	--

1. MỤC ĐÍCH

Quy định cách thức, trình tự thực hiện thủ tục về Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

2. PHẠM VI

Quy trình áp dụng cho việc giải quyết thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con được giải quyết bởi UBND phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.
- Mô hình hệ thống quản lý chất lượng của UBND phường...
- Quy trình QT.MC.01
- Các tài liệu khác theo quy định tại mục 5.1

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

- UBND: Ủy ban nhân dân
- TTHC: Thủ tục hành chính
- BP.TN&TKQ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc chung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;
- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN	QUY TRÌNH Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con	Mã hiệu: QT.TP.04 Lần ban hành: 05/00 Ngày ban hành: 14/6/2024
--	--	--

và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

- Luật hộ tịch năm 2014; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thông tư 04/2024/TT/BTP ngày 06/6/2024 của Bộ Tư pháp về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/TT-BTP ban hành, hướng dẫn sử dụng quản lý mẫu sổ hộ tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và thông tư số 04/2020/TT-BTP về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/20215/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.
- Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

5.2. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

5.2.1 Giấy tờ phải xuất trình:

TT	Tên hồ sơ	Ghi chú
1	Hộ chiếu/chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh, nhận cha, mẹ, con.	
2	Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để chứng minh thẩm quyền đăng ký khai sinh, nhận cha, mẹ, con (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc).	

5.2.2 Giấy tờ phải nộp:

TT	Tên hồ sơ	Số lượng	Ghi chú
----	-----------	----------	---------

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN	QUY TRÌNH Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con	Mã hiệu: QT.TP.04 Lần ban hành: 05/00 Ngày ban hành: 14/6/2024
--	--	--

1.	Tờ khai đăng ký khai sinh, Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu.	01 bộ	
2.	Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;		
3.	Giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm: + Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con. + Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha, mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng.		

+ Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

+ Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

5.3. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả	Thời gian xử lý	Phí, Lệ phí
BP.TN&TKQ phường	03 ngày làm việc, trường hợp phải xác minh thì không quá 08 ngày làm	- Đăng ký khai sinh đúng hạn: miễn; - Đăng ký khai sinh quá hạn: 8.000 đồng;

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN	QUY TRÌNH Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con	Mã hiệu: QT.TP.04 Lần ban hành: 05/00 Ngày ban hành: 14/6/2024
--	--	--

	việc.	- Đăng ký nhận cha, mẹ, con 10.000 đồng; Miễn lệ phí đối với trường hợp người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
--	-------	--

5.4. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Trình tự	Trách nhiệm	Thời gian	Biểu mẫu/ Kết quả
Bước 1: Xuất trình giấy tờ			
Người yêu cầu đăng ký khai sinh, nhận cha, mẹ, con (một hoặc hai bên) nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân phường có thẩm quyền.	Công dân	Giờ hành chính	- Tờ khai đăng ký khai sinh - Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con
Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu			
- Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu ngay toàn bộ hồ sơ theo Quy trình giải quyết thủ tục hành chính QT.MC.01	Công chức Tư pháp – Hộ tịch tại bộ phận TN&TKQ	Tối đa ½ ngày làm việc nếu không phải xác minh Tối đa 06 ngày làm việc nếu phải xác minh	Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả
Bước 3: Xử lý thủ tục hành chính			
- Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp; thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. - Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung nhận cha, mẹ, con vào Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn để lấy Sổ định danh cá nhân, cùng người đi đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con ký tên vào Sổ.	Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Chủ tịch UBND phường	Tối đa 03 ngày làm việc	Sổ đăng ký khai sinh, Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con, Giấy khai sinh Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN	QUY TRÌNH Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con	Mã hiệu: QT.TP.04 Lần ban hành: 05/00 Ngày ban hành: 14/6/2024
--	--	--

- Công chức chuyên môn trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cấp Giấy khai sinh và Trích lục nhận cha, mẹ, con cho người yêu cầu.			
Bước 4: Trả kết quả			
- Trả kết quả cho công dân theo QT.MC.01	Công chức Tur pháp – Hộ tịch tại bộ phận TN&TKQ	Giờ hành chính	Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (BM.MC.01.05) phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.4.

6. BIỂU MẪU

TT	Tên biểu mẫu
1.	Tờ khai đăng ký khai sinh
2.	Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

7. HỒ SƠ LƯU

TT	Hồ sơ lưu
1.	Tờ khai đăng ký khai sinh
2.	Sổ đăng ký khai sinh
3.	Giấy khai sinh
4.	Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con
5.	Sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con
6.	Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con
7.	Các hồ sơ khác cần lưu theo mục 5.2
8.	Các biểu mẫu khác theo QT.MC.01 - Quy trình giải quyết thủ tục hành chính

Lưu ý: Lưu tại bộ phận tư pháp hộ tịch 02 năm, sau đó chuyển lưu trữ chung cơ quan theo quy định. Việc lưu trữ các báo cáo, hồ sơ, sổ sách được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ và pháp luật có liên quan.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN	QUY TRÌNH Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con	Mã hiệu: QT.TP.04 Lần ban hành: 05/00 Ngày ban hành: 14/6/2024
--	--	--

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

Kính gửi: ⁽¹⁾.....

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:

Nơi cư trú: ⁽²⁾

Giấy tờ tùy thân: ⁽³⁾

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con: ⁽⁴⁾

Đề nghị cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính:.....Dân tộc:.....Quốc tịch:

Nơi cư trú: ⁽²⁾

Giấy tờ tùy thân: ⁽³⁾

Là..... của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính:.....Dân tộc:.....Quốc tịch:

Nơi cư trú: ⁽²⁾

Giấy tờ tùy thân: ⁽³⁾

Tôi cam đoan việc nhận.....nói trên là đúng sự thật, tự nguyện,
không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại.....ngàytháng.....năm.....

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha⁽⁵⁾

Đề nghị cấp bản sao ⁽⁶⁾: Có Không
Số lượng:.....bản

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN	QUY TRÌNH Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con	Mã hiệu: QT.TP.04 Lần ban hành: 05/00 Ngày ban hành: 14/6/2024
--	--	--

Chú thích:

- ⁽¹⁾ Ghi rõ tên cơ quan đăng ký nhận cha, mẹ, con;
- ⁽²⁾ Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.
- ⁽³⁾ Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
- ⁽⁴⁾ Chỉ khai trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con.
- ⁽⁵⁾ Chỉ khai trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự).
- ⁽⁶⁾ Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN	QUY TRÌNH Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con	Mã hiệu: QT.TP.04 Lần ban hành: 05/00 Ngày ban hành: 14/6/2024
--	--	--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi: ⁽¹⁾

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:

Nơi cư trú: ⁽²⁾

Giấy tờ tùy thân: ⁽³⁾

Quan hệ với người được khai sinh:

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:

Ngày, tháng, năm sinh: ghi bằng chữ:

Giới tính: Dân tộc: Quốc tịch:

Nơi sinh: ⁽⁴⁾

Quê quán:

Họ, chữ đệm, tên người mẹ:

Năm sinh: ⁽⁵⁾ Dân tộc: Quốc tịch:

Nơi cư trú: ⁽²⁾

Họ, chữ đệm, tên người cha:

Năm sinh: ⁽⁵⁾ Dân tộc: Quốc tịch:

Nơi cư trú: ⁽²⁾

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

Làm tại:, ngày tháng năm

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao⁽⁶⁾: Có , Không

Số lượng: bản

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÙ LIỄN	QUY TRÌNH Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con	Mã hiệu: QT.TP.04 Lần ban hành: 05/00 Ngày ban hành: 14/6/2024
--	--	--

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (*Ví dụ:* Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế đó.

Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

- Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra.

Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.